

계약업무 처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	개 선 1 통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☒☒에서는 물자의 조달 또는 용역, 공사 등이 필요할 경우 「계약규정」에 의거하여 수요부서에서 계약업무를 직접 시행하고 있다.
- 계약업무에 있어 계약상대자와의 부정·부패를 근절하기 위해 명확한 규정과 절차를 마련하고 정확한 업무분장을 통해 권한과 책임을 분산시켜야하며, 이와 더불어 계약업무가 예산 및 계약방법의 결정, 입찰공고 및 계약체결 그리고 대금지급에 이르기까지 그 절차가 많고 복잡함에 따라 이를 투명하고 효율적으로 관리하도록 하여야 한다.
 - 아울러, 계약업무를 처리함에 있어 「계약규정」 제5조(계약의 방법)에 따라 계약을 체결하려면 지명경쟁 또는 수의계약 등 예외적인 사항이 아닌 경우에는 일반경쟁에 부쳐야하고, 동 규정 제8조(계약서 등의 작성 및 계약의 성립) 제1항에 의거 계약을 체결할 때는 ‘계약의 목적, 계약 금액, 이행기간, 계약보증금, 위험부담, 지체상금, 그 밖의 필요한 사항’을 명백하게 기재하여 계약서를 작성토록 하고 있다.
- 그런데 ☒☒의 경우 계약부서 및 계약담당자가 별도로 정해져 있지 않고 수요부서에서 계약 업무를 일괄처리하고 있음에 따라 잠재적인 부적정한 업무처리가 발생할 우려가 있다.
 - 그리고 현재 일반경쟁으로 추진한 계약 건들 모두가 ☒☒ 홈페이지에만 게시함에 따라 특정된 입찰참가자로 제한할 수 있는 여지가 있었으며 또한 모든 계약업무 절차가 수기로 처리되고 있었다. 따라서 계약의 공정성 및 업무처리의 효율성 강화를 도모하기 위해 전자입찰방식(예 누리장터)으로 개선할 필요가 있다.

지 적 내 용

- 또한 일반경쟁으로의 계약 방법 결정 기준이 「계약규정」에 별도로 정해져 있지 않아 「직무권한규정」에 따른 사장 전결 금액의 계약 건(*천만 원 이상)을 기준으로 정하고 있으나 [표]와 같이 해당 기준이 일률적으로 적용되고 있지 않아 「계약규정」 내에 일반경쟁에 따른 금액 기준이 마련되어야 할 것으로 보이며 이와 더불어 수의계약 사유에 대한 명확한 기준과 계약 업무의 효율성을 위해 수요부서에서 계약을 직접 처리할 수 있는 기준이 함께 고려되어야 할 것으로 판단된다.
- 그리고 「계약규정」 내에 계약서의 생략기준이 없음에도 불구하고 일반경쟁으로 체결된 계약 건 외에는 대부분 계약서를 생략하고 있었으며, 계약의 종류별로 지체상금률 및 계약보증금 또한 명시되어 있지 않았고 실제 체결된 계약서를 확인한 결과 지체상금률과 계약보증증권 등이 누락 된 것이 확인되어 향후 계약상대방과 분쟁이 생겼을 경우 이를 적절하게 대처하기에 어려움이 따를 우려가 있었다.
- ❖ (관계기관 의견) 소규모의 회사로 계약업무에 있어 공정성 보다는 효율성에 비중을 둬 따라 다소 부족한 부분이 발생하였으며 감사의 의견을 수용하여 향후 개선을 하겠다고 의견을 제시함

조 치 사 항

☒☒ 사장은

- ① 계약업무처리 절차 전반에 대한 공정성 및 효율성 강화를 위해 계약부서 및 담당자의 지정(「직무규정」 및 “업무분장” 개정)과 전자입찰방식 도입 등 개선 계획을 수립 하여 시행하시기 바라며,(통보 1)
- ② 「계약규정」을 면밀히 검토하여 일반경쟁 및 수의계약, 수요부서 직접구매, 지체상금률 및 계약보증금 등의 계약사항에 대하여 기준을 명확하게 보완하시기 바라고,(개선)
- ③ 앞으로 계약체결 시 주요기재사항이 누락되지 않도록 전직원을 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보 2)

조치부서	◆실
관련부서	